



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

- התובעות:
1. נציגות הבית ברחוב משה שרת 19 ירושלים
ע"י חבר הנציגות עופר חיים
מרחוב משה שרת 19 ירושלים
 2. נציגות הבית ברחוב משה שרת 21 ירושלים
ע"י חבר הנציגות יצחק ברוורמן
מרחוב משה שרת 21 ירושלים

נ ג ד

- הנתבעים:
1. כץ יוני
 2. כץ יעל
 3. רחל חן
- שניהם מרחוב משה שרת 17/9 ירושלים
מרחוב משה שרת 17/11 ירושלים

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב משה שרת 17 עד 25 הבנוי על חלקה 72 בגוש 30193 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

המדובר בבית אחד בן 5 כניסות. בתקנון המוסכם נקבעה הפרדה ניהולית להחזקת הרכוש המשותף בין הכניסות השונות ובתוך כך נקבע קיומן של נציגויות כניסות ונציגות כללית וחלוקת תפקידים בניהן.

התובעות הינן 2 מתוך נציגויות הכניסה לבית כהגדרתן בתקנון (כניסות 19 ו-21).

הנתבעים הינם בעלי דירות בכניסה 17 לבית.

התובעות טוענות כי הנתבעים ובעל דירה נוסף בכניסה 17 התקינו מנועי מזגנים על הקירות החיצוניים של הבית בתוך גומחה הפונה לכיוון חדרי השינה של 15 מדירות הבית. התקנת המזגנים נעשתה ללא אישור, ללא הסכמת בעלי הדירות תוך פגיעה באיכות חיי בעלי הדירות, ברכושם ובחזות הבית. התובעות פנו בבקשה להעתיק את המזגנים לגג הבית ורק אחד מבין המתקינים הסכים להעביר את המזגן למרפסת דירתו. הנתבעים סרבו ומסרבים להעתיק המזגנים למיקום אחר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בכתב ההגנה נטען כי אין התובעות מוסמכות להגיש את התובענה דנן – לבית נרשם תקנון מוסכם הקובע הפרדה בין הכניסות השונות בבית. נטען עוד כי המדובר, למעשה, בתביעה אישית של חברי הנציגות התובעים. לטענת הנתבעים 1 ו-2 בדירתם היו מותקנים מזגנים אשר פנו לכיוון הרחוב הראשי. לכשבוצע שיפוץ והיה צורך להחליף את המזגנים עלתה התנגדות להתקנתם במקום בו הותקנו בעבר בחזית הבית ומשכך אלו הותקנו על גבי קיר צידי בכניסה 17, בו מותקנים גם מנועי מזגנים של בעלי דירות אחרים. המיקום האמור נקבע כך שהמזגנים לא יפגעו בחזית הבית ולא תותקן צנרת מיותרת. המיקום נקבע בהסכמה של נציגות כניסה 17 ובהסכמת כל בעלי הדירות בכניסה. מכל מקום, המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף אותו עושים גם בעלי דירות אחרים בכל כניסות הבית. אין כל פגיעה במזגנים המותקנים וממילא נושא זה אינו בסמכותו של המפקח והתביעה כולה הוגשה בחוסר תום לב, בשיהוי והינה קנטרנית.

ביום 17.07.12 נערך דיון בתובענה בנוכחות בעלי הדין.

בגמר הדיון הורתי לצדדים לסכם טענותיהם בשתי נקודות מחלוקת משפטיות עיקריות – האם נציגויות הכניסות רשאיות להגיש תביעה בגין רכוש משותף כללי; האם הקירות החיצוניים של כניסה 17 צמודים לבעלי הדירות בכניסה בלבד או שהינם רכוש משותף של כל הבית;

הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מוצא אני לנכון להורות על דחיית התביעה.

סעיף 3(א)(1) לתקנון המוסכם קובע כלהלן:

"הטיפול ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף הכללי של הבית הנמצא בתוך תחומי כל כניסה והמשמש את אותה כניסה (להלן: "הרכוש המשותף בכניסה") יוטל על הנציגות הנפרדת של הכניסה (להלן: "נציגות הכניסה") שתיבחר כאמור להלן. האמור לעיל יחול לגבי הגגות, חדרי המדרגות, מקלטים, מתקנים משותפים וכל חלק אחר של הרכוש המשותף של כל כניסה ולא הוצא ממנו במפורש בתקנון זה".

משלא הוצאו במפורש הקירות החיצוניים של כל כניסה מגדר הוראת התקנון האמור, הרי שלכאורה נציגות כניסה היא זו האחראית לטיפול, החזקה וניהול של קירות אלו.

המסקנה האמורה מקבלת חיזוק בהוראות סעיף 3(א)(2) לתקנון המוסכם הקובעות כי "הוצאות ההחזקה, הטיפול והניהול של הרכוש המשותף למעט הקרקע בכניסה, לרבות חלקי הרכוש המשותף שיווצרו בעקבות בניה נוספת ולרבות החללים שנוצרו או שיווצרו בעקבות בניה להרחבת דירה או דירות באותה כניסה יחולו רק על בעלי הדירות שבאותה כניסה בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף בכניסה כמפורט בנספח א'". חלקי רכוש משותף אשר נוצרים כתוצאה מתוספת בניה הינם, בעיקר, קירות חיצוניים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בנסיבות שכאלה, אף שאין בתקנון המוסכם הפרדה בבעלות הקניינית בקירות החיצוניים (ואלו נותרו רכוש משותף של כל בעלי הדירות בבית על פי הגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין), הרי שלכאורה הניהול של הקירות החיצוניים של כל כניסה מצוי בידי נציגות הכניסה הרלבנטית. כשם שהיא זו אשר תהיה אחראית לתחזוקת אותם הקירות (וכפועל יוצא בעלי הדירות באותה כניסה יממנו את ההוצאות הנדרשות), היא זו אשר רשאית לנקוט בהליכים משפטיים בנוגע לשימוש בקירות אלו.

מאידך, לא ניתן להתעלם מן העובדה כי הוראת סעיף 3(ב)(1) ו-3(ב)(2) לתקנון קובעות הסדרים מקבילים לאלו שבסעיפים 3(א)(1) ו-3(א)(2) הנ"ל, בנוגע לרכוש המשותף הכללי של הבית. גם בהקשר לרכוש המשותף כללי לא הוצאו הקירות החיצוניים של הבית במפורש ונרשם כי אלו יכללו – "קרקע, מתקנים משותפים וכל חלק אחר של הרכוש המשותף הכללי של הבית המשותף שלא הוצא ממנו במפורש בתקנון זה".

לכאורה, שתי הוראות התקנון האמורות עומדות בסתירה בנוגע לקירות החיצוניים בבית שלא הוגדרו במפורש כחלק מ- "הרכוש המשותף בכניסה" או כחלק מ- "הרכוש המשותף הכללי של הבית". אולם, אינני נדרש לקבוע מסמרות בעניין זה, שכן, בין אם הקירות החיצוניים של כל כניסה מצויים בתחום אחריותה וניהולה של נציגות כניסה, ובין אם המדובר ברכוש משותף כללי המצוי בתחום אחריות הנציגות הכללית, הרי שהתובעות דנן -נציגויות כניסות - בכל מקרה אינן יכולות לנקוט בהליכים בנוגע לקירות חיצוניים שאינם בתחום הפיזי של הכניסות שלהן.

ובהקשר זה יודגש, על פי המסמכים הוצגו בפני (ולא נסתרו) בעלי הדירות בכניסה 17 (ובתוך כך נציגות כניסה 17), הסכימו להתקנת המזגנים במיקום שהותקנו. למעשה, התקנת המזגנים שם נעשתה על פי יוזמת בעלי הדירות ונציגות כניסה 17. גם לא הובאה בפני כל התנגדות של נציגויות הכניסות הנוספות בבית וממילא לא של הנציגות הכללית. הוצגו בפני הסכמות לכאורה של רוב בעלי הדירות בבית למיקום המזגנים נשוא ההליך דנן וישנם גם בעלי דירות אחרים בבית אשר התקינו מזגנים על קירותיו החיצוניים. כל הנתונים הללו אך מחזקים את המסקנה כי בידי התובעות דנן אין את הסמכות לנהל את התובענה דנן.

זאת ועוד. מניסוח כתב התביעה ומטיעוני הצדדים בדיון בפני עולה כי עיקר טענות התובעות הינן בגין המטרד אשר יוצרים המזגנים האמורים – "פגיעה באיכות חיינו בגלל הרעש, וברכושנו בגלל פגיעה בחזות הבניין ובמה שנשקף מחלונות דירותינו" (סעיף 7 לכתב התביעה). האמור גם מתיישב עם העובדה כי התובענה הוגשה כ- 9 חודשים לאחר התקנת המזגנים של הנתבעים 1 ו-2 (סעיף 10.ב. לכתב ההגנה) ו-3 שנים לאחר התקנת המזגן של הנתבעת 3 (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 3-4). לו ה-"שימוש הסביר" ברכוש המשותף היה זה שמטריד את התובעות, ברי כי היו מגישות את תביעתן מוקדם יותר, בסמוך למועד התקנת המזגנים, ואולי עוד בשלב התקנתם. העובדה כי התובענה הוגשה כעבור חודשים לאחר התקנת המזגנים וכאשר בידי הנתבעים הסכמה של בעלי הדירות בכניסה 17, מלמדת כי המטרד שהמזגנים יוצרים, ולא הנושא הקנייני, הוא הבסיס להגשת התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 102/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

אומנם, במסגרת בחינת השימוש הסביר ברכוש המשותף עשוי המפקח להיזקק גם לבחינה של הפרעת השימוש לבעלי הדירות האחרים ולפגיעה בהם עקב שימוש זה. אולם, כאשר בסיס התביעה הינו נזיקי, הרי שבהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, אין המפקח מוסמך לדון בתובענה שכזו (ראה ד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730, ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

לאור האמור לעיל הרי התובעות דנן אינן יכולות להגיש את התביעה, בין אם הקירות החיצוניים דנן הינם בניהול נציגות כניסה 17 ובין אם הינם בניהול הנציגות הכללית, בין אם הקירות הינם חלק מהרכוש המשותף בכניסה ובין אם הם חלק מהרכוש המשותף הכללי, ודי בכך להביא לדחיית התביעה.

נוסף לאמור הרי שלאור טיבן וטבען של הטענות בדבר ההפרעה מן המזגנים, הרי שהמזור לבעלי הדירות הספציפיים אשר טוענים לפגיעה באיכות חייהם ורכושם (ובכלל האמור חברי הנציגות התובעות), מצוי בעילת המטרד הנזיקית בפני הערכאות המוסמכות.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה.

מתוך תקווה כי יעלה בידי הצדדים להגיע להסכמות בהידברות ביחד עם בעלי הדירות האחרים, נציגות הכניסות והנציגות הכללית, ועל מנת שלא להחריף את מערכת היחסים שבין הצדדים, לא מצאתי מקום לחייב את התובעות בהוצאות ניהול ההליך.

בהקשר זה התחשבתי גם בכך שנערך אך דיון אחד בתובענה, אליו לא התייצבו הנתבעות 2 ו-3, וכי הצדדים לא היו מיוצגים בהליך בפני.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ז' חשון תשע"ג, 23 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין